JUZGADO DE TRABAJO - ZONA NORTE - SEDE JULIACA
EXPEDIENTE : 00957-2022-0-2111-JR-LA-01
MATERIA : DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
JUEZ : [redacted]
ESPECIALISTA : [redacted]
DEMANDADO : GALCAS CONTRATISTAS GENERALES SAC,
VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES SCRL,
ELECTRO PUNO SAA,
CONSORCIO GALCAS SUR,
FEGAL SCRL,
DEMANDANTE : [redacted]

SENTENCIA N°59 – 2023 – LA

RESOLUCIÓN N°04

Juliaca, doce de mayo

Del año dos mil veintitrés.

I. VISTOS:

La demanda laboral sobre reconocimiento de trabajador obrero sujeto a un contrato de plazo indeterminado, interpuesta por [redacted], en contra de la **ELECTRO PUNO S.A.A., CONSORCIO GALCAS SUR, FEGAL SCRL, GALCAS CONTRATISTA GENERALES SAC y VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES SCRL**

1. DEMANDA

1.1 Petitorio de la demanda: El demandante, en audiencia procedió a oralizar su demanda señalando:

1.1.1 Pretensión principal:

Se declare la desnaturalización del Contrato de Tercerización Laboral suscrito ente Electro Puno S.A.A. y los demás codemandados, por incurrir en la causal regulada en el inciso d) de artículo 5° de la Ley 29245, des de el 01 de julio de 2018, fecha de inicio del uso de la Tercerización laboral.

1.1.2 Pretensión accesoria:

a) En merito a la desnaturalización de contrato de Tercerización Laboral, solicita la reposición en su puesto de trabajo de ESPECIALISTA DE REINTEGROS Y RECUPEROS DE LA OFICINA DE REDUCCION DE PERDIDAS, de ELECTRO PUNO S.A.A. como trabajador a plazo indeterminado, bajo los alcances del régimen del Decreto Legislativo N 728, debido a que fue objeto de un despido incausado el 22 de julio de 2022.
b) Solicita se disponga el pago ce costas y costos del proceso.

1.2 Fundamentos de Hecho de la Demanda

a) Que el recurrente ingresó a laborar el 08 de julio del 2015 bajo la modalidad de prácticas profesionales en el área de control de perdidas, hasta el 07 de junio del 2016, es decir por un periodo de 11 meses.

b) Que tras la culminación de sus prácticas, desde el 01 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017, empezó a prestar servicios personales y subordinados en el área de control de pérdidas para recibir su remuneración giró recibidos por honorarios a VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, contratistas de electro.

c) Desde el 01 de julio de 2017 hasta agosto del 2021, siguió prestando servicios personales y subordinados a electro, y para recibir su remuneración, giró recibidos por honorarios a FEGAL SOCIEDADES COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

d) Desde el 01 de septiembre de 2021 hasta el 22 de julio de 2022 siguió prestando servicios personales y subordinados a electro, para recibir su remuneración giró recibidos por honorarios a VOLTEC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, y a galgas contratistas generales SAC, esto debido a que ambas empresas habían formado el CONSORCIO GALCAS SUR.

e) Que el 20 de julio de 2022, el directorio de electro emite la Carta Nº 049-2022-ELPU/D-P la cual tiene como asunto “no permitir la desnaturalización de contratos de terceros y estipula que tiene conocimiento de posibles casos que puedan ocurrir en electro puno”:

f) Debido a la emisión de la carta, el 22 de julio del 2022, el Jefe del Área de Reducción de Perdidos, se reúne con su persona e indica que desde el 25 de julio del 2022, no se le permitirá el ingreso a ELECTRO PUNO, por disposición de Gerencia General.

g) A partir del 25 de julio 2022, no se les ha permitido el ingreso, situación que configura un despido incausado, debido a que el contrato de tercerización laboral, fue desnaturalizado desde el 01 de julio de 2016.

h) Prestó servicios en forma presencial en las instalaciones de ELECTRO PUNO, en un horario desde las 8:00 am hasta las 18:00pm, conforme se puede apreciar de los informes que emite el personal de seguridad de electro puno, además de las copias simples y certificados de los cuadernos de servicio de seguridad y vigilancia.

i) Que por el trabajo del campo, se utilizaban los vehículos de ELECTRO PUNO, de acuerdo se aprecia en las fotografías, en las que aparece cumpliendo con las funciones encomendadas. Que, durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2021, hasta el 12 de noviembre de 2021, ha sido capacitado por los funcionarios de ELECTRO, conforme puede apreciarse en los registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Asimismo, durante la etapa del COVID 19, el 30 de junio de 2020, los funcionarios de ELECTRO, le hicieron llenar una declaración jurada que comprueba la sintomatología del trabajador.

j) Que todo lo expuesto, acredita que estuvo subordinado a ELECTRO, por lo que, a efectos procesales se debe terne en consideración la presunción regulada en el artículo 23.2 de la NLPT.

k) Que es claro que ELECTRO PUNO quiso esconder la relación laboral bajo contratos de tercerización laboral que celebro con diversos contratistas (codemandados en la presente demanda). Pues si se analiza el caso, cumple con los elementos de prestación personal y subordinación, sin embargo, existe cuestionamiento respecto a la remuneración, pues directamente ELECTRO PUNO no era quien ejercía los pagos por su trabajo

l) Que el último contrato de tercerización laboral que suscribió ELECTRO PUNO, para contar con la prestación de sus servicios, es el contrato Nº 020-2019-ELPU/GG, del 13 de marzo de 2019, a través del cual contratan al CONSORCIO GALCAS SUR.

m) Que ha recibido correos electrónicos desde el 17 de septiembre del 2021 hasta el 12 de julio de 2022. Los que en su mayoría son enviados por el Ing. Jose alvarez Perez (funcionarios de ELECTRO PUNO S.A.A) jefe de la oficina de reducción de pérdidas, a través del correo [redacted] por los que se dan ordenes al demandante, que tiene el correo [redacted]

n) La consecuencia de la desnaturalización, naturalmente debe ser la reposición del demandante a la empresa principal, debido a que ha sido objeto de un despido incausado el 22 de julio del 2022

2. ABSOLUCIÓN DE LA DEMANDA.

ELECTRO PUNO S.A.A, procedió a contestar la demanda en la audiencia de conciliación correspondiente y fue sustentada en la audiencia de juzgamiento en los términos siguientes:

a) Que, se debe tener en cuenta que el contrato de tercerización firmado con lo codemandandos es sobre actividades comerciales, lo que conlleva entre otros, a registros de informes de suministro, reportes de conexiones ilegales, lectura de medidor, entre otros, por lo que, dichos correos presentados por el demandante son correos de coordinación entre los funcionarios y entre el Ing. José Alvarez con el demandante, por cuanto este último se encontraba con desplazamientos de la empresa tercerizadora a la empresa principal, que es Electro Puno S.A.A, bajo la modalidad de prácticas profesionales en el área de control de pérdidas, laboré bajo esta modalidad hasta el 07 de junio de 2016, es decir por un período por lo tanto, no pueden ser considerados como ordenes hacia el demandante, teniendo en cuenta que, el correo al cual se le enviaba es un correo personal del demandante o no uno otorgado por la empresa.

b) Asimismo, se pretende acreditar la desnaturalización por inducciones por simulacros de emergencia, al respecto debemos indicar que de acuerdo a la Ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, establece que todo trabajador que realice actividades conjuntamente con trabajadores de contratista o subcontratistas, la empresa principal tiene el deber de prevención de todo personal que se encuentre en sus instalaciones, por lo que, en mérito a ello es que se realizaba inducciones de simulacros de emergencia, en cumplimiento normativo, más no como un beneficio o favorecimiento que le otorgue derechos laborales.

c) De la misma forma, se pretende acreditar con los cuadernos de vigilancia, los mismos que dan cuenta sobre el ingreso del demandante a las instalaciones de Electro Puno S.A.A., así como se informa de toda aquella persona que ingresa a Electro Puno, máxime que, se encuentra de forma separada al registro de trabajadores, siendo además que no cuenta con un horario definido, por cuanto sus horarios de ingreso y salida son variables, lo que significa que Electro Puno no tenía control de su permanencia en la empresa, por cuanto obviamente no se generaba ningún tipo de descuentos por retirarse antes del horario establecido.

d) Finalmente, el demandante señala que no firmó contrato con Electro Puno, esto evidencia señor magistrado, que la responsabilidad de dicha suscripción y/o formalismo se encontraba en la empresa tercerizadora, por cuanto era dicha empresa quien le pagaba su remuneración para los trabajadores, por cuanto Electro Puno, no era quien pagaba la remuneración al demandante.

e) El demandante solicita su reposición en el puesto de trabajo de especialista de reintegros y recuperos de la oficina de reducción de pérdidas de Electro Puno S.A.A.; sin embargo dicho puesto no existe en el Cuadro de asignación de personal de Electro Puno, así como tampoco en el nuevo cuadro de asignación de personal que solo se encuentra aprobado más no así implementado, por lo que, en un supuesto no consentido, el demandante no realizaba funciones que correspondieran a un trabajador, mucho menos realizaba funciones propias de nuestro manual de organización y funciones, por cuanto el demandante era un trabajador de la empresa tercerizadora, más no así de Electro Puno.

f) Respecto al despido incausado, se debe tener en cuenta que el demandante no mantenía ningún vinculo contractual con la empresa ya sea por servicios u otro, por lo que, no corresponde que el demandante pretenda ajustar el hecho que no se permita el ingreso de terceros a la empresa como un hecho personal para la configuración de un despido, por cuanto a quien corresponde realizar su reclamo es a la empresa tercerizadora, quien pagaba sus servicios.

3. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y DE JUZGAMIENTO

a) La audiencia de conciliación se llevó a cabo el día 22 de noviembre, en dicha diligencia se fijaron las pretensiones del proceso, se recibió y calificó la contestación de demanda y se señaló fecha para la audiencia de juzgamiento.

b) La audiencia de juzgamiento se llevó a cabo el día 10 de mayo del 2023 en la que se confrontaron las posiciones de las partes, se admitieron y actuaron los medios de prueba y se recibieron los alegatos de las partes.

c) Efectuado el debate se comunicó a las partes que la sentencia sería notificada el día 12 de mayo del 2023 mediante notificación a la casilla electrónica de las partes.

II. PARTE CONSIDERATIVA:

1. Como punto de partida, en las decisiones de este Juzgado, se tiene en cuenta que el derecho al trabajo, se encuentra contenido en el artículo 22 de la Constitución y prevé que "*El trabajo es un deber y un derecho. Es base de bienestar social y un medio de realización de la persona*". Por su parte el artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: "*Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección frente al desempleo*". En igual sentido el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual señala: "*Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho*".

2. En el acto de la audiencia las partes del proceso han delimitado la materia controvertida con las alegaciones tanto del demandante como de la demandada, sobre esta circunstancia, este Juzgado ha fijado puntos controvertidos que precisamente deben ser acreditados, por lo que corresponde verificar si los hechos alegados por el demandante, a través de las cuestiones controvertidas, han quedado o no acreditadas. Asimismo, esta sentencia tratará de adecuarse a las exigencias contenidas en las reglas 58 y 60 de las 100 Reglas de Brasilia[1].

[1]Regla 58: Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado.

3. PUNTOS CONTROVERTIDOS:

- *Determinar si el demandante era un trabajador Electro Puno o es un trabajador de las empresas tercerizadoras.*
- *Determinar si corresponde declarar la desnaturalización del contrato de tercerización laboral suscrito entre Electro Puno S.A.A. y los demás codemandados, por incurrir en el causal regulado inciso D del artículo 5 ° del Reglamento de la Ley 29245, desde el 01 de julio del 2016.*
- *Determinar si corresponde reconocer al demandante como trabajador de la demandada Electro Puno; si ese reconocimiento es bajo el régimen privado del Decreto Legislativo 728 a plazo indeterminado.*
- *Determinar si corresponde reponerse al demandante en su puesto de trabajo de Especialista de Reintegro y Recuperos de la Oficina de Reducción de Perdida de Electro Puno S.A.A. como trabajador a plazo indeterminado bajo los alcances del Decreto Legislativo 728.*

Carga de la prueba

1. El derecho a probar de las partes, constituye uno de los elementos esenciales del derecho a un debido proceso consagrados por el artículo 193 incisos 3° y 14° de la Constitución Política del Perú de 1993; lo que es reafirmado en sus alcances por el Supremo intérprete de la Constitución, mediante la sentencia que recayó en el expediente6712-2005-HC/TC, proceso seguido por Medina Vela, cuando señala que:

> **"***Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el* ***derecho de ofrecer medios probatorios*** *que consideren necesarios,* ***a que estos sean admitidos****, adecuadamente actuados, que asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y* ***que éstos sean valorados de manera adecuada*** *y con la motivación debida, con el fin de darle mérito probatorio que tenga en la sentencia.* ***La valoración de la prueba*** *debe estar debidamente motivado por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectivo y adecuadamente realizado***"**;

El Poder Judicial a través de las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia de la República, no han sido ajenas en resaltar respecto de este derecho fundamental, entre otras, mediante la casación Nº 261-91-Lima, su fecha 20 de julio de 1999, en el que se señaló que:

> *"El contenido esencial del derecho a probar consiste en el derecho de todo sujeto procesal legitimado para intervenir en la actividad probatoria que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios aportados al proceso para acreditar los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Por otra parte, es menester mencionar que dicho derecho es mirado contemporáneamente como un auténtico derecho fundamental, ya que forma parte de otros dos derechos fundamentales como son la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, su infracción afectaría el orden constitucional"*

2. La carga de la prueba se define como "una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez, cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e

---

Regla 60: En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse consecuencias desfavorables"[2]

3. En el proceso laboral peruano, con la dación de la Ley 29497, se establecieron determinadas cargas probatorias a las partes que participan del proceso, así "una de las reglas particulares del proceso laboral es la distribución de la carga de la prueba, que abandona el viejo adagio de quien alega un hecho está obligado a probarlo (...) para sustituirlo por un sistema de presunciones y cargas probatorias que permite al juzgador aproximarse con mucho mayor eficacia a la verdad"[3]

4. Por su parte el artículo 23 de la Ley 29497, Ley Procesal del trabajo, ha establecido la distribución del carga de la prueba:

> Artículo 23.- Carga de la prueba
>
> 23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.
>
> 23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.
>
> 23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de:
>
> a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal.
>
> b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido.
>
> c) La existencia del daño alegado.
>
> 23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de:
>
> a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.
>
> b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.
>
> c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido.
>
> 23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
>
> Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.

Sobre la tercerización y su desnaturalización

---

[2]DEVISECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I. Bogotá, 2000; p. 406.

[3]ACOSTA DE LOOR, Diana. Principios y peculiaridades fundamentales del derecho procesal del trabajo. Guayaquil: Edino, 2008; p. 60

5. La tercerización, conocida también como el contrato de “Outsourcing”, es definida como el proceso de externalización de servicios, caracterizado por la desvinculación del empleador de una actividad o proceso del ciclo productivo que venía realizando, para trasladarla a un tercero. Esta desvinculación no es solamente de mano de obra, sino que se consolida en un servicio integral.

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número 02111-2012-PA/TC, precisa lo siguiente:

> 11. La subcontratación o tercerización laboral es una institución jurídica que surge como respuesta a las nuevas necesidades que afrontan las empresas en el actual contexto de la globalización y, particularmente, al fenómeno de la descentralización productiva como mecanismo para generar mayor eficiencia y competitividad en el mercado. De este modo, se entiende que en algunas ocasiones resulta más eficiente para una empresa desplazar una fase de su ciclo productivo a otras empresas o personas individuales, en vez de llevarla a cabo ella directamente y con sus propios medios o recursos. Así entendida, la tercerización u outsourcing constituye una herramienta de gestión que facilita a las empresas o instituciones centrar sus esfuerzos en sus actividades distintivas, es decir, en aquellas que conforman su *core businness*, evitando el desperdicio de recursos y trabajo en aquellas actividades que, siendo necesarias para el producto o servicio que se ofrece, no las distinguen de manera especial
>
> 12. En consonancia con esta finalidad, el artículo 2º de la Ley N.º 29245, ‘Ley que regula los servicios de tercerización’, define a esta última como ‘(…) la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación.

6. Para considerar válido un contrato de tercerización, tienen que presentarse en forma conjunta cuatro requisitos establecidos en el artículo 2° de la Ley número 29245, esto es: **i)** que la empresa tercerizadora asuma los servicios prestados por su cuenta y riesgo; **ii)** que cuente con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; **iii)** que sean responsables por los resultados de sus actividades; y, **iv)** que sus trabajadores estén bajo exclusiva subordinación.

En concordancia con ello el segundo párrafo del artículo mencionado indica determinados indicios, a partir de los cuales se debe analizar la existencia de autonomía empresarial, a saber: la pluralidad de clientes, contar con equipamiento, inversión de capital y retribución por obra o servicio; éstos, sin embargo, deben ser evaluados ponderadamente en cada caso concreto, considerando la actividad económica, los antecedentes, el momento de inicio de la actividad empresarial, el tipo de actividad delegada y la dimensión de las empresas, principal y tercerizadora tal como lo establece el artículo 4° del D. S. 006-2008-TR.

De las excepciones

7. Antes de efectuar pronunciamiento del fondo del proceso, corresponde resolver la excepción de caducidad interpuesta por la parte demandada a fojas 609: Al efecto la demandada señala que en los casos de despido nulo y arbitrario, la acción caduca a los treinta días naturales de producido el hecho, conforme lo señala el artículo 36 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo 003-97-TR; siendo que el despido se ha producido el 22 de julio del 2022, el demandante tenía plazo para interponer la demanda hasta el 22 de agosto, lo cual no ha sucedido, pues se ha interpuesto la demanda el 02 de setiembre del 2022; por ende la acción postulada en autos ha caducado.

8. El segundo Pleno Supremo Laboral, acordó por unanimidad: "*El plazo para interponer una demanda de reposición por despido incausado o despido fraudulento es de treinta (30) días hábiles de producido el despido calificado como inconstitucional…..*"; *en el caso de autos, el* demandante está solicitando reposición laboral por despido arbitrario incausado, como se aprecia de la demanda y precisado en audiencia de juzgamiento; consecuentemente la excepción de caducidad propuesta deviene en infundada, pues desde el 22 de julio del 2022 a la fecha de interposición de la demanda no ha superado el plazo de treinta días hábiles; pues, como señala el Pleno Supremo antes referido, el plazo de caducidad no son 30 días naturales sino de 30 días hábiles.

Análisis del caso

9. De la demanda, así como de lo señalado en el acto de la audiencia de juzgamiento por parte del abogado del demandante, se tiene claro que el demandante pretende la desnaturalización del contrato de servicios de actividades comerciales celebrado entre Electro Puno S.A.A y las empresas CONSORCIO GALCAS SUR, GALCAS CONTRATISTA GENERALES, S.A.C., FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; estas dos últimas fusionadas en el Consorcio Galcas Sur; y VOLTEC CONTRATISTA GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; desde el 01 de Julio del 2016, por la causal de estar subordinado directamente a la empresa principal (Electro Puno S.A.A); causal prevista en el artículo 5 inciso d) del Reglamento de la Ley número 29245, aprobado mediante Decreto Supremo 006-2008-TR.

En primer lugar, cabe señalarse que el demandante ha señalado que Electro Puno S.A.A. ha tercerizado las actividades comerciales en Puno y Frontera Norte; a cuyo efecto han celebrado un contrato de tercerización con las demandadas; este hecho, los demandados no han cuestionado; consecuentemente, debe tenerse por admitido, conforme lo señala el artículo 19 de la Ley Procesal Laboral; de otro lado, del contrato de tercerización que obra a fojas 370, se aprecia que Electro Puno S.A.A., efectivamente ha celebrado con el CONSORCIO GALCAS SUR, integrado por las empresas GALCAS CONTRATISTA GENERALES, S.A.C. y FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA un contrato de tercerización del servicio de actividad des comerciales de Puno y Frontera Norte, con fecha 13 de marzo del año 2019; asimismo, del link https://drive.google.com/drive/folders/1Wa806BU0ewr6y0mvf849erNt4jTVVHW?usp=sharing, se aprecia que con fecha 24 de noviembre del 2016, la codemandada Electro Puno ha celebrado con Consorcio Galcas Sur, el contrato número 120-2016-ELPU/GG, denominado contrato para el servicio de actividades comerciales de Electro Puno en Puno y Frontera Norte; con fecha 07 de marzo del 2019, las mismas partes celebran otro contrato complementario al 120-2016, precisándose como servicios complementarios que presta la empresa tercerizadora son: Control de perdidas, cortes y reconexiones, instalaciones nuevas, otras actividades, lectura de medidores y reparto de recibos; con fecha 02 de mayo del 2019, se aprecia que Electro Puno y Consorcio Galcas Sur, ha celebrado un contrato de tercerización número 032-2019-ELPU-GG para servicios de actividades comerciales para Juliaca y Frontera Sur .-

10. También el demandante señala que el pago por sus servicios prestados han sido pagadas por recibo de honorarios profesionales a través de las codemandadas del siguiente modo: 1) Para VOLTEC CONTRATISTA GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ha prestado servicios del 01 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017, percibiendo la suma de S/. 2,200 Soles; 2) Del 01 de julio del 2017 a agosto del 2021 ha prestado servicios para FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; 3) Del 01 de setiembre del 2021 al 22 de julio del 2022 ha prestado servicios para CONSORCIO GALCAS SUR, GALCAS CONTRATISTA GENERALES, S.A.C. y FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, percibiendo una remuneración mensual de 2, 500 Soles;

aspecto que tampoco ha sido negado por los demandados; por tanto, se tiene como admitido este hecho; máxime, que de los recibos por honorarios profesionales que obran a fojas 34 a 101 se acredita dichos hechos, salvo algunas interrupciones en el año 2017 y 2018.-

11. Con lo dicho y teniendo en cuenta que el demandante solamente ha alegado como causales de desnaturalización de los contratos de tercerización (actividades comerciales) la subordinación a la que se encontraba sujeto directamente a Electro Puno S.A.A., procederemos a analizar estas circunstancias, pues este es el punto central materia de la controversia.

Sobre la subordinación del demandante a Electro Puno S.A.A.

12. El demandante ha sustentado que estaba subordinado directamente de la codemandada Electro Puno S.A.A.; afirma que esta última era quien le daba las directrices, lo capacitaba, le proveía de los materiales para desempeñar sus funciones de Especialista de Reintegros y Recuperos como: Oficina, computadora y las visitas de campo las realizaba con vehículos de la entidad demandada, registraba sus ingresos y salidas a las instalaciones de la codemandada Electro Puno S.A.A., y que Electro Puno informaba de sus actividades para que le paguen sus honorarios respectivos.

13. Debemos precisar que la **subordinación** es uno de los elementos más determinantes para la existencia de la relación laboral, ello implica que el trabajador se encuentre bajo la dirección y fiscalización del empleador, pues téngase presente que por el contrato de trabajo el trabajador ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla; por tal razón, según el artículo 9° del T.U.O. del D.Leg. 728, aprobado por Decreto Supremo número 003- 97-TR, el empleador puede impartir instrucciones tanto de forma genérica mediante reglas válidas para toda o parte de la empresa, como de forma específica, destinadas a un trabajador.

14. Para acreditar la subordinación la parte demandante ha presentado como medios de prueba los siguientes documentales: **a)** Los registro de capacitación e inducción que obran a fojas 200 a 281, señalando el demandante que Electro Puno le ha dado capacitación y también ha sido capacitador, señalando la demandada, que a todos los trabadores que incluye al demandante daban capacitación por seguridad; ahora bien, de dichas documentales, se aprecia que el demandante ha recibido capacitación en temas de seguridad y trabajo en altura, cables de suministros, conductores cubiertos y conductores neutros, distancias de seguridad, requerimiento de protección para instalaciones de protección, identificación de los equipos en las estructuras de soporte, distancia vertical entre los conductores, construcción especial para los circuitos, relaciones entre las diversas clases de líneas y equipos; entre otros cursos en el año 2021; asimismo, ese mismo año el demandante ha sido también capacitador del personal de la demandada Electro Puno en el mes de octubre del 2021, como se aprecia a fojas 212 a 213; sin embargo, este hecho no determina subordinación del demandante a Electro Puno, porque no existe un mandato directriz de Electro Puno al demandante; asimismo, su relación estrecha que mantenía con Electro Puno por las actividades que cumplía en su calidad de locador de las empresas tercerizadoras, es razonable que haya participado en las mismas; pero ello no significa estar subordinado a la misma; **b)** Los correos electrónicos entre el demandante y personal de Electro Puno, los mismos que obran a fojas 287 y siguientes; entre [redacted] y [redacted], el demandante señala que ha recibido órdenes del personal de Electro Puno, especialmente de José Álvarez Pérez (Funcionario de Electro Puno); por su parte la demandada señala que dichos correos no son directamente dirigidos al demandante; revisados dichos correos, se aprecia que efectivamente dichos correos no son dirigidos directamente al demandante; sino también a terceras personas; asimismo, más que ordenes en realidad son coordinaciones de trabajo entre personal de Electro y terceras personas, entre ellos el demandante; más no se denota dependencia u órdenes de trabajo que recibía el demandante de los funcionarios de Electro Puno; **c)** Del uso de vehículos de Electro Puno, por parte del demandante; de las fotografías adjuntadas a fojas

368, se aprecia un vehículo con el logo de Electro Puno y a bordo una persona con casco de Electro Puno; sin embargo, no existe certeza que corresponda al demandante; **d)** Que el demandante tenía asignado una oficina y computadora en las instalaciones de Electro Puno; para acreditar ello, el demandante señala en sus medios probatorios que adjuntar fotografías; sin embargo ello no es cierto, en realidad para acreditar ello ha ofrecido videos que obran en el link de fojas 364; revisados dichos videos, se verifica al demandante en una oficina con una computadora; sin embargo, no hay certeza que dicha oficina pertenezca a Electro Puno, o esté ubicado dentro de las instalaciones de Electro Puno; **e)** Pruebas del Covid-19; a fojas 358 obra la declaración jurada del demandante de no tener factores de riesgo, con fecha 30 de junio del 2020; si bien, el documento tiene el logo de Electro Puno; sin embargo, ello no significa que Electro Puno haya requerido al demandante dicha prueba; asimismo, aún en el caso que lo haya exigido Electro Puno, no acredita subordinación del demandante a Electro Puno, pues toda institución podía exigir a una persona que visite sus instalaciones teniendo en cuenta la pandemia que hemos atravesado, en salvaguarda no sólo de sus trabajadores; sino también del propio visitante; **f)** El informe 037-2017-ELPU/GC-OC-SRP, documento que obra a fojas 483 del expediente electrónico; si bien del mismo se aprecia que el señor Henry Ramos Córdova, señala que el demandante, en su calidad de Supervisor de Control de Perdidas de la demandada, ha señalado lo siguiente: "*Nuestro especialista en cálculos de servicios extraordinarios, recuperos y reintegros Bach. Ing. Ronald Wilson Ticona, realizó los cálculos correspondientes*…"; ello tampoco acredita subordinación del demandante a Electro Puno; sino que en efecto es el cargo que el demandante tenía como locador de la empresa tercerizadora que prestaba cabalmente servicios tercerizados para la empresa principal (Electro Puno); **e)** Del registro de ingreso y salida del demandante de las instalaciones de Electro Puno: Los cuales obran a fojas 121 y siguientes, se aprecia que el demandante ha concurrido a las instalaciones de la entidad demandada en el año 2022; sin embargo, no existe continuidad, pues no todos los días de lunes a viernes ha concurrido el demandante a las instalaciones de Electro Puno; **f)** De los informes de fojas 103 y siguientes: Al respecto, si bien la codemandada informa las actividades que desempeña el demandante; sin embargo, ello no implica subordinación.-

15. En suma, como se dijo, por la subordinación el empleador dicta disposiciones y mandatos al trabajador para el desarrollo de la actividad para la cual fue contratado, así de los medios de prueba referidos, aportados por el demandante, no aparece ninguno que acredite que la codemandada Electro Puno dictó tales disposiciones al demandante, por tanto no ha quedado acreditada la subordinación de ésta a la empresa Electro Puno.

16. De otro lado, el demandante no ha suscrito ningún contrato de trabajo con la codemandada Electro Puno, tampoco con las otras codemandadas; sin embargo, atendiendo que el demandante, se le ha venido pagando desde el año 2016 por recibos por honorarios profesionales, se entiende que ha tenido un contrato de locación de servicios verbal, las cuales se regulan por las normas del Código Civil, porque dicho contrato es de naturaleza civil y no laboral; ahora bien, si el demandante tenía un vinculo de locación de servicios con las codemandadas, es razonable que este haya tenido comunicación constante con Electro Puno; porque las codemandadas tenían un contrato de tercerización con Electro Puno, dentro de las actividades tercerizadas, son cabalmente las actividades que el demandante venía realizando.

De la desnaturalización del contrato de locación de servicios.

17. Como se ha indicado anteriormente, el demandante no ha suscritos contratos de trabajo ni locación de servicios con las codemandadas; sin embargo, teniendo en cuenta que desde el año 2016 hasta julio del 2022, se le ha venido pagando sus honorarios a través de recibos por honorarios profesionales, como se aprecia de los recibos de fojas 34 y siguientes; se concluye que el demandante tenía con las codemandadas un contrato de locación de servicios; al

respecto el demandante no ha solicitado expresamente la desnaturalización de dicho contrato de locación de servicios; sin embargo al solicitar la desnaturalización de los contratos de tercerización y solicitar su reposición a la empresa principal (Electro Puno); implícitamente ha solicitado la desnaturalización de los mismos; al efecto, corresponde analizar si el demandante en la realidad de los hechos tenía un contrato laboral sujeto al régimen privado del Decreto Legislativo 728, a plazo indeterminado con Electro Puno, como en efecto, se ha señalado en audiencia de juzgamiento como punto controvertido.

En primer lugar cabe señalar que la Corte Suprema ha señalado que, el **CONTRATO DE TRABAJO**: *"(…)supone la existencia de una relación jurídica que se caracteriza por la presencia de* ***tres elementos substanciales, los cuales son: la prestación personal del servicio, la dependencia o subordinación del trabajador al empleador y el pago de una remuneración periódica****, destacando el segundo elemento que es el que lo diferencia sobre todo de los contratos civiles de prestación de servicio y el contrato comercial de comisión mercantil (…)"* [CASACIÓN N.° 1581-97 Lima]; ahora bien; respecto a la REMUNERACIÓN: De autos, se tiene que el demandante desde Junio del año 2016 hasta julio del 2022, con algunas interrupciones en los años 2017 y 2018, ha venido percibiendo un pago de S/. 2, 200 Soles y S/, 2, 500 Soles respectivamente, mes en pos de mes, con lo cual se tendría por acreditado el primer requisito de un contrato de trabajo de naturaleza laboral; PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO: Al respecto el demandante ha referido que ha prestado servicios directamente en el cargo de ESPECIALISTA DE CALCULO, RECUPEROS Y REINTEGROS, lo cual no ha sido negado por las demandadas; consecuentemente, también se tiene por acreditado este presupuesto; finalmente se tiene; LA SUBORDINACIÓN: Al respecto, el demandante ha referido que ha laborado directamente para la demandada Electro Puno S. A.A bajo subordinación; al respecto, como se ha indicado anteriormente no se ha acreditado que el demandante haya estado subordinado directamente a Electro Puno; si bien existen documentos de vinculación del demandante con Electro Puno, ello no significa estar subordinada a la misma; pues para que haya subordinación tiene que haber directrices de la empleadora; más bien la vinculación del demandante con la demandada es razonable, teniendo en cuenta que el demandante prestaba servicios por locación para las empresas tercerizadoras.-

También debe evaluarse la existencia de rasgos de laboralidad, además de los elementos del contrato de trabajo, *sobre todo cuando las partes, con simulación o fraude, han suscrito un contrato civil de locación de servicios u otra modalidad contractual no laboral*, como en el caso de autos; al efecto el Tribunal Constitucional ha desarrollado los denominados **RASGOS DE LABORALIDAD,** en los siguientes términos:

> *"7. (…) Para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma* ***alternativa y no concurrente****, alguno de los siguientes* ***rasgos de laboralidad****:* ***a)*** *control sobre la prestación de la forma en que ésta se ejecuta;* ***b)*** *integración de la demandante en la estructura organizacional de la emplazada;* ***c)*** *prestación ejecutada dentro de un horario determinado;* ***d)*** *prestación de cierta duración y continuidad; e) Suministro de herramientas y materiales al demandante para la prestación del servicio;* ***f)*** *pago de remuneración al demandante; y,* ***g)*** *reconocimiento de derechos laborales, tales como vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud (…)"* [STC Exp. N.°00018-2016-PA/TC Piura] (Subrayado y resaltado es nuestro).

En efecto, del enlace: https://drive.google.com/drive/folders/16u5GNpqepvFnYlkpZuKBybEoKIBI2mF?usp=sharing; adjuntado al escrito de contestación de demanda, se verifica que el cargo desempeñado por el demandante no se encuentra dentro del Manual de Organización de funciones ni el CAP de la codemandada Electro Puno, lo que evidencia que el demandante no

se encuentra en integrado a la estructura de la organización de la codemandada Electro Puno S.A.A.; tampoco hay un horario de trabajo ni continuidad, pues de los libros de ingreso y salida del demandante, se aprecia que no todos los días de la semana (lunes a viernes) ingresaba a las instalaciones de Electro Puno S.A.A; asimismo, en los mismos libros de ingresos se señala que el demandante ingresaba a las instalaciones de Electro Puno en calidad d locador.

Conclusiones

18. Con todos estos medios de prueba, queda acreditado que el demandante no ha mantenido una relación laboral con Electro Puno, porque no ha existido subordinación del demandante frente a la misma.

19. Tampoco, el demandante ha estado vinculado directamente con la demandada Electro Puno; pues de los recibos por honorarios profesionales y los contratos de tercerización, se desprende que el demandante estaba vinculado directamente con las codemandadas CONSORCIO GALCAS SUR, GALCAS CONTRATISTA GENERALES, S.A.C., FEGAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y VOLTEC CONTRATISTA GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, pues son están quienes pagaban por los servicios del demandante.-

20. Que, tampoco el demandante puede ser trabajador de la codemandada Electro Puno, porque el cargo que desempeñaba el mismo, no se encontraba dentro del Manual de Organizaciones y Funciones de Electro Puno ni el CAP del mismo; más bien de los contratos de tercerización se aprecia que las actividades que realizaba el demandante eran actividades que fueron tercerizadas por Electro Puno a favor de las otras demandadas.-

21. Finalmente para la validez de un contrato de tercerización es necesario:

i. Que la empresa tercerizadora asuma los servicios prestados por su cuenta y riesgo, éste elemento se puede apreciar de los contratos de tercerización para el servicio de actividades comerciales de Electro Puno, celebrados entre las codemandadas; en las cuales las empresas tercerizadora asumen por su cuenta y riesgo la realización de las actividades tercerizadas, inclusive se sometieron penalidades por cumplimiento tardío o defectuoso; aspecto que no ha sido desvirtuado por la parte demandante, tampoco el demandante ha alegado falta de autonomía de las empresas tercerizadoras, que esta característica no se ha dado en la realidad.

ii. Que cuente con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; este aspecto ha quedado acreditado, con los recibos por honorarios profesionales que pagaba al demandante y los contratos de tercerización; de otro lado, el demandante no ha alegado que las demandadas tercerizadoras no contasen con sus propios recursos técnicos o materiales.

iii. Que sean responsables por los resultados de sus actividades; esta cuestión no ha sido alegada ni acreditada por el demandante, sin perjuicio de ello, tales responsabilidades se pueden apreciar de los contratos de tercerización de los servicios de actividades comerciales adjuntados por el demandante y demandada; precisándose que las empresas tercerizadoras, inclusive han ofrecido garantías para el cumplimiento de sus obligaciones asumidas, tal es así, que en la cláusula octava del contrato número 120-2016, la contratista tercerizadora ha entregado a Electro Puno S.A.A. una garantía (CARTA FIANZA), incondicional, solidaria y revocable Por el monto de S/. 900,639.84 Soles.

iv. Que sus trabajadores estén bajo exclusiva subordinación, este aspecto ha sido alegado por el demandante, sin embargo no ha logrado acreditar haber recibido órdenes o directrices de parte de personal de Electro Puno para realizar sus labores; además, el

demandante no tenía una relación laboral porque sus servicios se le pagaban por recibo por honorarios profesionales, el cual deriva de un contrato de locación de servicios, naturaleza que el demandante no ha desvirtuado.

22. Con lo analizado este Juzgado concluye que el demandante no ha logrado acreditar que los contratos de tercerización celebrados entre Electro Puno y las otras codemandadas se hayan desnaturalizado por las razones que ha alegado; tampoco ha logrado acreditar que en su condición de Especialista de Reintegros y Recuperos haya estado bajo la subordinación de Electro Puno.

Siendo ello así corresponde desestimar las pretensiones demandadas.

23. Finalmente de conformidad con lo previsto por el artículo 197° del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan la decisión. En tal sentido, las demás pruebas actuadas no alteran, ni enerva las consideraciones antes expuestas.

Costas y Costos. -

24. Habiéndose determinado que no procede amparar la demanda interpuesta, debe repararse en que, de acuerdo al artículo 14 de la Ley N°29497, el Juez exonera al prestador de servicios de costas y costos si las pretensiones reclamadas no superan las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP) o si en cualquier tipo de pretensión, determina que hubo motivos razonables para demandar. A este respecto, cabe señalar que la pretensión demandada no tiene cuantía; asimismo, debe tenerse en cuenta que el actor ha fundamentado haber sostenido una relación laboral con la codemandada Electro Puno S.A.A., escenario en cual es legítimo acudir al órgano jurisdiccional a fin de que se otorgue tutela por lo que debe exonerarse al demandante del pago de las costas y costos del proceso.

Por lo expuesto, estando al sustento expresado en los considerandos precedentes y administrando justicia en nombre de la Nación,

III. PARTE RESOLUTIVA

En tal sentido, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 1° y 139° de la Constitución Política del Perú y los Artículos 31° y 47° de la L ey N° 29497. Por estas consideraciones, al amparo del artículo 122° del Código Procesal Civil y La Ley Orgánica del Poder Judicial; impartiendo Justicia a Nombre del Pueblo.

FALLO:

DECLARANDO:

1.- **INFUNDADA** la excepción de caducidad, deducida por la parte demandada Electro Puno S. A.A., fojas 690 del expediente electrónico.-

2.- INFUNDADA en todos sus extremos la demanda interpuesta por **WILSON RONALD CHOQUE TICONA**, en contra de **ELECTRO PUNO S.A.A. Y OTROS**, sobre desnaturalización de contratos de tercerización y reposición laboral; en consecuencia dispongo el archivo definitivo de la presente causa, una vez consentida o ejecutoriada sea la presente. Sin costas ni costos. **HÁGASE SABER. ==========**